

Базовые определения в области ИКБ

*Сборник терминов из ФЗ РФ для подготовки к экзамену
(полные формулировки + пояснения простыми словами)*

В сборнике приведены ключевые определения из следующих нормативных правовых актов: ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ-152 «О персональных данных», ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», ФЗ-63 «Об электронной подписи», ФЗ-98 «О коммерческой тайне», Закон РФ 5485-1 «О государственной тайне», Доктрина информационной безопасности РФ (Указ Президента РФ № 646 от 05.12.2016) и ГОСТ Р 50922-2006. Цитаты приведены в редакции, действующей на 2025–2026 гг.

1. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — статья 2

• 1) Информация

Формулировка закона: сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Простыми словами: Любые данные — текст, цифры, звук, картинка, бит в памяти. Форма не важна: устно, на бумаге, в файле — всё это информация.

• 2) Информационные технологии (ИТ)

Формулировка закона: процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

Простыми словами: Способы «обращаться» с информацией: как её найти, собрать, хранить, обработать, передать. Это и алгоритмы, и приёмы, и технологии работы с данными.

• 3) Информационная система (ИС)

Формулировка закона: совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических средств.

Простыми словами: Связка трёх элементов: данные в БД + ИТ (программы) + железо. Если убрать одно — это уже не ИС. Пример: 1С, банковский АБС, госуслуги.

• 4) Информационно-телекоммуникационная сеть (ИТКС)

Формулировка закона: технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Простыми словами: Сеть, в которой данные ходят по проводам/радио, а пользоваться можно через компьютер. Главный пример — Интернет.

• 5) Владелец информации

Формулировка закона: лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.

Простыми словами: Тот, кто создал данные ИЛИ кому по закону/договору дали право управлять доступом (разрешать/запрещать). НЕ путать с «собственником» — здесь право управлять доступом.

- **6) Доступ к информации**

Формулировка закона: возможность получения информации и её использования.

Простыми словами: Реальная возможность не только увидеть, но и применить данные. Просто увидеть — мало.

- **7) Конфиденциальность информации**

Формулировка закона: обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определённой информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя.

Простыми словами: Кто получил данные — обязан не сливать их налево без разрешения хозяина. Это обязанность, не свойство самой информации.

- **8) Предоставление информации**

Формулировка закона: действия, направленные на получение информации определённым кругом лиц или передачу информации определённому кругу лиц.

Простыми словами: Передача данных конкретным людям/организациям (адресно). Например: отправить документ контрагенту по договору.

- **9) Распространение информации**

Формулировка закона: действия, направленные на получение информации неопределённым кругом лиц или передачу информации неопределённому кругу лиц.

Простыми словами: Передача «всем подряд», без конкретного адресата. Например: публикация в СМИ, пост в открытой соцсети.

- **10) Электронное сообщение**

Формулировка закона: информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети.

Простыми словами: Любое сообщение, которое ходит по сети: e-mail, чат, push-уведомление, HTTP-запрос.

- **11) Документированная информация**

Формулировка закона: зафиксированная на материальном носителе путём документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях её материальный носитель.

Простыми словами: Это документ: данные + носитель + реквизиты (дата, подпись, № и т.д.), по которым можно её опознать.

- **11.1) Электронный документ**

Формулировка закона: документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Простыми словами: Тот же документ, только в цифре — читается на компьютере, передаётся по сети, обрабатывается в ИС.

- **12) Оператор информационной системы**

Формулировка закона: гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в её базах данных.

Простыми словами: Тот, кто эксплуатирует систему: содержит её, обрабатывает данные в ней. Часто = админ системы (физлицо или организация).

- **13) Сайт в сети «Интернет»**

Формулировка закона: совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети «Интернет».

Простыми словами: Это программы + контент, которые доступны по доменному имени или IP в интернете.

- **14) Страница сайта в сети «Интернет» (интернет-страница)**

Формулировка закона: часть сайта в сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определённых владельцем сайта в сети «Интернет».

Простыми словами: Отдельный URL/страница на сайте (домен + путь). Например: example.com/about.

- **15) Доменное имя**

Формулировка закона: обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещённой в сети «Интернет».

Простыми словами: Человекочитаемый адрес сайта (например, mirea.ru) — заменяет IP-адрес.

- **16) Сетевой адрес**

Формулировка закона: идентификатор в сети передачи данных, определяющий при оказании телематических услуг связи абонентский терминал или иные средства связи, входящие в информационную систему.

Простыми словами: Технический «номер» устройства в сети — IP-адрес или аналог.

- **17) Владелец сайта в сети «Интернет»**

Формулировка закона: лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети «Интернет», в том числе порядок размещения информации на таком сайте.

Простыми словами: Тот, кто решает, как живёт сайт и что на нём публикуется (обычно — заказчик сайта).

- **18) Провайдер хостинга**

Формулировка закона: лицо, осуществляющее деятельность по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в информационной системе, постоянно подключённой к сети «Интернет».

Простыми словами: Тот, кто продаёт серверные ресурсы (диск, CPU) для размещения сайтов/сервисов в интернете.

- **20) Поисковая система**

Формулировка закона: информационная система, осуществляющая по запросу пользователя поиск в сети «Интернет» информации определённого содержания и предоставляющая пользователю сведения об указателе страницы сайта в сети «Интернет» для доступа к запрашиваемой информации, расположенной на сайтах в сети «Интернет», принадлежащих иным лицам (за исключением информационных систем, используемых для осуществления государственных и муниципальных функций, оказания государственных и муниципальных услуг, а также для осуществления иных публичных полномочий, установленных федеральными законами).

Простыми словами: ИС, которая по запросу ищет сайты в интернете и выдаёт ссылки. Пример: Яндекс, Google. ИС госуслуг не считаются поисковыми.

2. Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006

«О персональных данных» — статья 3

• 1) Персональные данные (ПДн)

Формулировка закона: любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Простыми словами: Любые данные, по которым человека можно узнать — напрямую (ФИО + паспорт) или косвенно (IP + cookies + поведение). Главное — возможность идентификации.

• 1.1) Персональные данные, разрешённые субъектом ПДн для распространения

Формулировка закона: персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путём дачи согласия на обработку персональных данных, разрешённых субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Простыми словами: Это «открытые» ПДн — субъект сам разрешил, чтобы все их видели (отдельным согласием). Например, ПДн в публичной анкете на сайте.

• 2) Оператор (ПДн)

Формулировка закона: государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

Простыми словами: Тот, кто принимает решение, зачем и как обрабатывать ПДн. Это «хозяин» процесса, а не просто исполнитель.

• 3) Обработка персональных данных

Формулировка закона: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Простыми словами: Практически любое действие с ПДн — даже их хранение в шкафу. Перечисление в законе считается открытым (через «включая»).

• 4) Автоматизированная обработка персональных данных

Формулировка закона: обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Простыми словами: Обработка ПДн компьютером/программой (а не только вручную).

• 5) Распространение персональных данных

Формулировка закона: действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределённому кругу лиц.

Простыми словами: Открытие ПДн «всем подряд» (публикация, рассылка незнакомым).

• 6) Предоставление персональных данных

Формулировка закона: действия, направленные на раскрытие персональных данных определённому лицу или определённому кругу лиц.

Простыми словами: Передача ПДн конкретному получателю (например, передача базы конкретному контрагенту).

- **7) Блокирование персональных данных**

Формулировка закона: временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Простыми словами: ПДн временно «заморожены» — не используются, но и не удалены. Применяется по жалобе/запросу.

- **8) Уничтожение персональных данных**

Формулировка закона: действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Простыми словами: ПДн стерты так, что вернуть нельзя. Или уничтожен сам носитель (диск, бумага).

- **9) Обезличивание персональных данных**

Формулировка закона: действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Простыми словами: ПДн «обработаны» так, что без дополнительного ключа уже не понять, чьи они. Пример: замена ФИО на ID.

- **10) Информационная система персональных данных (ИСПДн)**

Формулировка закона: совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Простыми словами: Это «ИС, в которой обрабатываются ПДн» (по аналогии с ИС из 149-ФЗ). Для ИСПДн действуют отдельные требования к защите.

- **11) Трансграничная передача персональных данных**

Формулировка закона: передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу.

Простыми словами: ПДн «уехали за границу» — к иностранному получателю. Требуется уведомления РКН и оценки уровня защиты в стране-получателе.

3. Федеральный закон № 187-ФЗ от 26.07.2017

«О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» — статья 2

• 1) Автоматизированная система управления (АСУ)

Формулировка закона: комплекс программных и программно-аппаратных средств, предназначенных для контроля за технологическим и (или) производственным оборудованием (исполнительными устройствами) и производимыми ими процессами, а также для управления такими оборудованием и процессами.

Простыми словами: ПО+железо, которое управляет производственным оборудованием (SCADA, АСУ ТП на заводах, электростанциях и т.п.).

• 2) Безопасность критической информационной инфраструктуры (безопасность КИИ)

Формулировка закона: состояние защищённости критической информационной инфраструктуры, обеспечивающее её устойчивое функционирование при проведении в отношении неё компьютерных атак.

Простыми словами: КИИ «защищена» — продолжает работать стабильно, даже когда её атакуют.

• 3) Значимый объект критической информационной инфраструктуры

Формулировка закона: объект критической информационной инфраструктуры, которому присвоена одна из категорий значимости и который включён в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры.

Простыми словами: Объект КИИ, которому официально присвоили категорию значимости (1, 2 или 3) и внесли в реестр ФСТЭК. К нему применяются повышенные требования.

• 4) Компьютерная атака

Формулировка закона: целенаправленное воздействие программных и (или) программно-аппаратных средств на объекты критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов, в целях нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности обрабатываемой такими объектами информации.

Простыми словами: Спланированный «удар» программно-техническими средствами по объекту КИИ или его сети с целью «положить» работу или создать угрозу данным. Ключ — целенаправленность.

• 5) Компьютерный инцидент

Формулировка закона: факт нарушения и (или) прекращения функционирования объекта критической информационной инфраструктуры, сети электросвязи, используемой для организации взаимодействия таких объектов, и (или) нарушения безопасности обрабатываемой таким объектом информации, в том числе произошедший в результате компьютерной атаки.

Простыми словами: Само событие: что-то сломалось, остановилось или произошла утечка. Может быть как от атаки, так и из-за сбоя/ошибки.

• 6) Критическая информационная инфраструктура (КИИ)

Формулировка закона: объекты критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов.

Простыми словами: КИИ = совокупность объектов КИИ + сети связи между ними. Это «целое» — всё вместе образует инфраструктуру.

- **7) Объекты критической информационной инфраструктуры**

Формулировка закона: информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры.

Простыми словами: Конкретные ИС / сети / АСУ, которые принадлежат субъекту КИИ. Объект — это «штука», а КИИ — это «много штук + связь».

- **8) Субъекты критической информационной инфраструктуры**

Формулировка закона: государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.

Простыми словами: Кто «владеет» объектами КИИ: госорганы и российские юрлица из перечисленных критических отраслей (медицина, транспорт, банки, ТЭК, атом, оборонка и т.д.), а также те, кто обеспечивает взаимодействие их систем.

Дополнительно (ст. 5 ФЗ-187 и нормативные акты ФСБ)

- **ГосСОПКА — Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак**

Формулировка закона: Государственная система, предназначенная для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации — информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, находящиеся на территории Российской Федерации, в дипломатических представительствах и (или) консульских учреждениях РФ за рубежом (определение приведено в Указе Президента РФ от 15.01.2013 № 31с и развито в ФЗ-187, ст. 5 говорит о её назначении).

Простыми словами: Это «национальный SOC» — государственная система мониторинга, оповещения и реагирования на компьютерные атаки. Координируется ФСБ (НКЦКИ). Субъекты КИИ обязаны в неё передавать сведения об инцидентах.

- **Категорирование объекта КИИ**

Формулировка закона: Установленный Постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 процесс определения категории значимости (1, 2 или 3) объекта КИИ на основании показателей по социальной, политической, экономической, экологической значимости и значимости для обеспечения обороны, безопасности государства и правопорядка.

Простыми словами: Процедура «навешивания ярлыка» 1/2/3 на объект КИИ. От категории зависит, какие требования к защите выполнять. Если значимости нет — объект просто «не значимый».

4. Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011

«Об электронной подписи» — статья 2

• 1) Электронная подпись (ЭП)

Формулировка закона: информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Простыми словами: «Цифровой автограф» — дополнительные данные, прикреплённые к документу/файлу, которые позволяют понять, кто его подписал.

• 2) Сертификат ключа проверки электронной подписи

Формулировка закона: электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.

Простыми словами: «Паспорт» открытого ключа: документ от УЦ, что этот публичный ключ действительно принадлежит указанному человеку/организации.

• 3) Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (квалифицированный сертификат)

Формулировка закона: сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи (далее — уполномоченный федеральный орган), и являющийся в связи с этим официальным документом.

Простыми словами: «Усиленный паспорт» — сертификат от аккредитованного УЦ. Только он даёт квалифицированную ЭП (юридическую силу собственноручной подписи без отдельного соглашения).

• 4) Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи

Формулировка закона: лицо, которому в установленном настоящим Федеральным законом порядке выдан сертификат ключа проверки электронной подписи.

Простыми словами: Тот, на чьё имя выдан сертификат. Он подписывает свои документы своим ключом.

• 5) Ключ электронной подписи

Формулировка закона: уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

Простыми словами: Это закрытый (приватный) ключ. Им подписывают документ. Хранится в секрете (на токене, в HSM).

• 6) Ключ проверки электронной подписи

Формулировка закона: уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи (далее — проверка электронной подписи).

Простыми словами: Это открытый (публичный) ключ. Им проверяют подпись. Размещается в сертификате, доступен всем.

• 7) Удостоверяющий центр (УЦ)

Формулировка закона: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Простыми словами: Организация, которая выпускает сертификаты ЭП. Аналог «паспортного стола» в мире PKI.

• 8) Аккредитация удостоверяющего центра

Формулировка закона: признание соответствия удостоверяющего центра требованиям настоящего Федерального закона.

Простыми словами: Государство (Минцифры) официально подтверждает, что УЦ соответствует требованиям. Только аккредитованный УЦ может выдавать квалифицированные сертификаты.

• 8.1) Аккредитация доверенной третьей стороны

Формулировка закона: признание уполномоченным федеральным органом соответствия юридического лица требованиям настоящего Федерального закона к доверенной третьей стороне.

Простыми словами: То же самое, но для ДТС — отдельной услуги по проверке ЭП.

• 9) Средства электронной подписи

Формулировка закона: шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций — создание электронной подписи, проверка электронной подписи, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Простыми словами: Криптосредства (СКЗИ), которые создают подпись, проверяют её или генерируют ключи. Примеры: КриптоПро CSP, ViPNet CSP.

• 10) Средства удостоверяющего центра

Формулировка закона: программные и (или) аппаратные средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра.

Простыми словами: ПО+железо, на котором работает УЦ (выпускает сертификаты, ведёт реестр и т.д.).

• 11) Участники электронного взаимодействия

Формулировка закона: осуществляющие обмен информацией в электронной форме государственные органы, органы местного самоуправления, организации, индивидуальные предприниматели, а также граждане.

Простыми словами: Все, кто обменивается электронными документами: госорганы, бизнес, физлица.

• 12) Корпоративная информационная система

Формулировка закона: информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определённый круг лиц.

Простыми словами: «Внутренняя» система компании или закрытого сообщества — пользователи известны, круг ограничен.

• 13) Информационная система общего пользования

Формулировка закона: информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют неопределённый круг лиц и в использовании которой этим лицам не может быть отказано.

Простыми словами: «Публичная» ИС — любой может пользоваться, отказать нельзя (например, госуслуги).

- **17) Доверенная третья сторона (ДТС)**

Формулировка закона: юридическое лицо, осуществляющее деятельность по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами и иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Простыми словами: Независимый «нотариус ЭП» — проверяет валидность чужой подписи в конкретный момент времени. Особенно важно при международном или межведомственном обмене.

- **19) Метка доверенного времени**

Формулировка закона: достоверная информация в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью, создаваемая и проверяемая доверенной третьей стороной, удостоверяющим центром или оператором информационной системы и полученная в момент подписания электронного документа электронной подписью в установленном уполномоченным федеральным органом порядке с использованием программных и (или) аппаратных средств, прошедших процедуру подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Простыми словами: Подтверждённая «дата+время» подписания документа от доверенной стороны. Защищает от споров о дате подписания и от использования отозванных сертификатов.

Дополнительно: виды электронной подписи (ст. 5 ФЗ-63)

- **Простая электронная подпись (ПЭП)**

Формулировка закона: Электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определённым лицом (ст. 5 ФЗ-63).

Простыми словами: Логин/пароль, SMS-код, ПИН. Подтверждает «это сделал я», но не защищает документ от изменений. Юридическая сила — только по отдельному соглашению.

- **Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП)**

Формулировка закона: Подпись, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа ЭП; позволяет определить лицо, подписавшее документ, и обнаружить факт внесения изменений в документ после подписания.

Простыми словами: Уже на криптографии. Видно, кто подписал и не менялся ли документ. Сила — по соглашению сторон.

- **Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)**

Формулировка закона: Подпись, отвечающая всем признакам УНЭП и дополнительно: ключ проверки указан в квалифицированном сертификате; для создания и проверки используются средства ЭП, получившие подтверждение соответствия требованиям закона.

Простыми словами: «Самая сильная» подпись. По закону равна собственноручной без отдельных соглашений. Нужна аккредитованному УЦ и сертифицированные СКЗИ.

5. Федеральный закон № 98-ФЗ от 29.07.2004

«О коммерческой тайне» — статья 3

• 1) Коммерческая тайна

Формулировка закона: режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Простыми словами: Это режим (а не сами данные!) — комплекс мер защиты сведений ради коммерческой выгоды. «Тайна» = меры + цель + сведения.

• 2) Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства, ноу-хау)

Формулировка закона: сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введён режим коммерческой тайны.

Простыми словами: Это сами сведения, имеющие ценность из-за того, что неизвестны другим, и для которых владелец ввёл режим КТ. Часто = «секрет фирмы», ноу-хау.

• 4) Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну

Формулировка закона: лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении неё режим коммерческой тайны.

Простыми словами: Хозяин КТ: законно владеет + ограничил доступ + установил режим. Все три условия!

• 5) Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну

Формулировка закона: ознакомление определённых лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия её обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

Простыми словами: Кому-то дали посмотреть КТ — но только с согласия обладателя и под обязательство сохранять конфиденциальность.

• 6) Передача информации, составляющей коммерческую тайну

Формулировка закона: передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, её обладателем контрагенту на основании договора в объёме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране её конфиденциальности.

Простыми словами: Передача КТ другому лицу по договору (например, поставщику или подрядчику) с обязательством хранить тайну.

• 7) Контрагент

Формулировка закона: сторона гражданско-правового договора, которой обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, передал эту информацию.

Простыми словами: Партнёр по договору, которому отдали КТ (подрядчик, поставщик, клиент и т.п.).

- **8) Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну**

Формулировка закона: передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, её обладателем органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций.

Простыми словами: Та же передача КТ, но государству — налоговой, прокуратуре, суду — ради их полномочий (по запросу, по закону).

- **9) Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну**

Формулировка закона: действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

Простыми словами: Утечка/слив КТ — не важно, как (рассказал, написал, выложил) и нарочно или по халатности. Может быть действием или бездействием.

6. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1

«О государственной тайне» — статья 2

• Государственная тайна

Формулировка закона: защищаемые государством сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Простыми словами: Сведения, утечка которых вредит безопасности РФ. Государство их охраняет. Конкретный перечень устанавливается Указом Президента.

• Носители сведений, составляющих государственную тайну

Формулировка закона: материальные объекты, в том числе физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят своё отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов.

Простыми словами: Любые «места», где живёт ГТ: бумага, диск, экран, радиосигнал, даже физическое поле. Главное — что в них «записана» секретная информация.

• Система защиты государственной тайны

Формулировка закона: совокупность органов защиты государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также мероприятий, проводимых в этих целях.

Простыми словами: Это «всё про защиту»: органы (ФСБ, ФСТЭК, СВР), их средства, методы и мероприятия.

• Допуск к государственной тайне

Формулировка закона: право лица на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятия, учреждения и организации — на проведение работ, связанных с использованием таких сведений, которое оформляется (переоформляется) в установленном порядке.

Простыми словами: Право работать с ГТ. Оформляется официально (заявление, проверка, форма допуска 1/2/3). У организаций — лицензия на работы с ГТ.

• Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну

Формулировка закона: санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну.

Простыми словами: Фактическое ознакомление с ГТ. Допуск — это «можно», доступ — это «уже видел».

• Гриф секретности

Формулировка закона: реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации на него.

Простыми словами: Метка степени секретности: «Особой важности», «Совершенно секретно», «Секретно». Ставится на документ/носитель и его сопроводилку.

• Средства защиты информации (СЗИ)

Формулировка закона: технические, криптографические, программные и другие средства, предназначенные для защиты сведений, составляющих государственную тайну, средства, в которых они реализованы, а также средства контроля эффективности защиты информации.

Простыми словами: ПО, железо, криптосредства, СКЗИ — всё для защиты ГТ. И средства, которыми проверяют, что защита работает.

- **Режим секретности**

Формулировка закона: совокупность требований, правил, организационных, технических и иных мер, направленных на защиту сведений, составляющих государственную тайну.

Простыми словами: Целый комплекс мер по защите ГТ — правила, организация, техника. Аналогично «режиму КТ», только для государственных секретов.

- **Перечень сведений, составляющих государственную тайну**

Формулировка закона: совокупность категорий сведений, в соответствии с которыми сведения относятся к государственной тайне и засекречиваются на основаниях и в порядке, установленных федеральным законодательством.

Простыми словами: Список категорий, по которым решают «это ГТ или нет». Конкретный перечень утверждается Указом Президента РФ (например, № 1203).

7. Доктрина информационной безопасности РФ

Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 — п. 2 (термины)

- **Информационная безопасность Российской Федерации (ИБ РФ)**

Формулировка закона: состояние защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства.

Простыми словами: ИБ РФ — это состояние защищённости от инфо-угроз, при котором у людей соблюдаются права, экономика растёт, государство суверенно. Ключ — три уровня: личность, общество, государство.

- **Информационная сфера**

Формулировка закона: совокупность информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сетей связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением информационной безопасности, а также совокупность механизмов регулирования соответствующих общественных отношений.

Простыми словами: Большой «контейнер» всего, что связано с информацией: данные + ИС + сайты + сети + ИТ + люди и организации, которые с этим работают + регулирование. Очень широкое понятие.

- **Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере**

Формулировка закона: объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищённости и устойчивого развития в части, касающейся информационной сферы.

Простыми словами: Что объективно нужно стране, обществу и людям, чтобы в информационной сфере было всё защищено и развивалось.

- **Угроза информационной безопасности Российской Федерации**

Формулировка закона: совокупность действий и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере.

Простыми словами: Любые действия и факторы, способные нанести ущерб национальным интересам в инфо-сфере. Это потенциал ущерба, а не само событие.

- **Обеспечение информационной безопасности**

Формулировка закона: осуществление взаимосвязанных правовых, организационных, оперативно-разыскных, разведывательных, контрразведывательных, научно-технических, информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению информационных угроз и ликвидации последствий их проявления.

Простыми словами: Это процесс — комплекс мер всех видов (правовых, технических, кадровых и т.д.), чтобы прогнозировать, предотвращать и отражать угрозы.

- **Силы обеспечения информационной безопасности**

Формулировка закона: государственные органы, а также подразделения и должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставлены полномочия по обеспечению информационной безопасности.

Простыми словами: Кто этим занимается: госорганы (ФСБ, ФСТЭК, Минцифры и т.д.), их подразделения и должностные лица.

- **Средства обеспечения информационной безопасности**

Формулировка закона: правовые, организационные, технические и другие средства, используемые силами обеспечения информационной безопасности.

Простыми словами: Чем они работают: законы, регламенты, СЗИ, СКЗИ, мониторинг и т.д.

- **Система обеспечения информационной безопасности**

Формулировка закона: совокупность сил обеспечения информационной безопасности, осуществляющих скоординированную и плановую деятельность, и используемых ими средств обеспечения информационной безопасности.

Простыми словами: Силы + средства, работающие согласованно и по плану. Целостная общегосударственная система.

8. ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации.

Основные термины и определения» (наиболее частые на экзамене)

- **Защита информации (ЗИ)**

Формулировка закона: деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию (ГОСТ Р 50922-2006, п. 2.1).

Простыми словами: Деятельность по защите: и от утечки, и от несанкционированного, и от случайного воздействия. Любая работа, направленная на сохранение свойств информации.

- **Защищаемая информация**

Формулировка закона: информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации.

Простыми словами: Та инфа, которую надо защищать по закону или по решению её обладателя.

- **Объект защиты информации**

Формулировка закона: информация или носитель информации, или информационный процесс, в отношении которых необходимо обеспечивать защиту в соответствии с поставленной целью защиты информации.

Простыми словами: Что именно защищаем: данные / носитель / процесс обработки. Это цель усилий по ЗИ.

- **Цель защиты информации**

Формулировка закона: заранее намеченный результат защиты информации (предотвращение ущерба собственнику информации из-за возможной утечки информации и (или) несанкционированного и непреднамеренного воздействия на информацию).

Простыми словами: Зачем защищаем — какой ущерб не допустить.

- **Угроза (безопасности) информации**

Формулировка закона: совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопасности информации.

Простыми словами: Условия и факторы, способные нарушить ИБ. Может быть потенциальной (теоретически) или реальной (уже есть).

- **Уязвимость (информационной системы)**

Формулировка закона: свойство информационной системы, обуславливающее возможность реализации угроз безопасности обрабатываемой в ней информации.

Простыми словами: «Дыра» в ИС, через которую угроза может реализоваться. Без уязвимости угроза не работает.

- **Несанкционированный доступ (НСД) к информации**

Формулировка закона: доступ к информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа, в том числе с использованием штатных средств, предоставляемых информационной системой (ГОСТ/Руководящие документы ФСТЭК).

Простыми словами: Доступ «не по правилам» (без прав, в обход политики). Может быть и через обычные средства ИС, если правила нарушаются.

- **Конфиденциальность информации**

Формулировка закона: свойство информационной безопасности, при котором доступ к информации осуществляют только субъекты, имеющие на это право (один из элементов триады К-Ц-Д).

Простыми словами: Видят данные только те, кому положено. Свойство, а не обязанность (в отличие от ФЗ-149).

- **Целостность информации**

Формулировка закона: свойство информации, заключающееся в её существовании в неискажённом виде (неизменность по отношению к некоторому фиксированному её состоянию).

Простыми словами: Данные не изменены без авторизации. Что положили — то и достали.

- **Доступность информации**

Формулировка закона: состояние информации (ресурсов информационной системы), при котором субъекты, имеющие право доступа, могут реализовывать его беспрепятственно.

Простыми словами: Кому положено — тот реально может получить данные тогда, когда нужно. Без отказа в обслуживании.

- **Утечка информации**

Формулировка закона: неконтролируемое распространение защищаемой информации в результате её разглашения, несанкционированного доступа к информации и получения защищаемой информации иностранными разведками.

Простыми словами: Когда защищаемая информация «ушла» — разглашение, НСД, разведдеятельность. Контроль за её распространением потерян.

- **Средство защиты информации (СЗИ)**

Формулировка закона: техническое, программное, программно-техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации.

Простыми словами: Любое «средство» (ПО, железо, материал) для защиты данных. Антивирус, межсетевой экран, СКЗИ — всё это СЗИ.

- **Идентификация**

Формулировка закона: присвоение субъектам и объектам доступа уникального признака (идентификатора) и (или) сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов.

Простыми словами: «Кто это?» — субъект называет своё имя (логин, ID). Просто заявление, без проверки.

- **Аутентификация**

Формулировка закона: проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора; подтверждение подлинности.

Простыми словами: «Докажи, что ты — это ты». Проверка пароля, токена, биометрии. После идентификации.

- **Авторизация (разграничение доступа)**

Формулировка закона: предоставление субъекту доступа определённых прав на доступ к объекту.

Простыми словами: «Что тебе можно?» Выдача прав на конкретные действия после успешной аутентификации.

- **Криптографическая защита информации**

Формулировка закона: защита информации с помощью её криптографического преобразования.

Простыми словами: Защита данных шифрованием/ЭП. Под это попадают СКЗИ — средства криптозащиты.

9. Сравнительные шпаргалки

9.1. Различия близких терминов

Термин 1	Термин 2	Главное различие
Предоставление информации	Распространение информации	Определённый круг лиц ↔ неопределённый круг лиц
Доступ (ФЗ-149)	Конфиденциальность (ФЗ-149)	Возможность получить и использовать ↔ обязанность не передавать третьим лицам
Обладатель информации (ФЗ-149)	Оператор ИС (ФЗ-149)	Управляет доступом к информации ↔ эксплуатирует саму систему
Оператор ПДн (ФЗ-152)	Обладатель информации (ФЗ-149)	Принимает решения о целях и составе обработки ПДн ↔ имеет право на доступ
Допуск к ГТ	Доступ к ГТ	Право работать с ГТ (оформлено) ↔ факт ознакомления с конкретными сведениями
Объект КИИ	Субъект КИИ	Сама ИС/сеть/АСУ ↔ организация-владелец этой ИС
Компьютерная атака	Компьютерный инцидент	Целенаправленное воздействие ↔ факт нарушения работы (может быть и без атаки)
Ключ ЭП	Ключ проверки ЭП	Закрытый, для создания подписи ↔ открытый, для проверки
ПЭП	УНЭП / УКЭП	Простая (логин/SMS) ↔ криптографическая (с ключами и сертификатом)
Коммерческая тайна (режим)	Информация, составляющая КТ	Режим/комплекс мер защиты ↔ сами сведения
Информация (ФЗ-149)	Документированная информация	Любые сведения ↔ информация + материальный носитель + реквизиты
Защита информации (ГОСТ)	Информационная безопасность (Доктрина)	Деятельность по защите ↔ состояние защищённости
Угроза	Уязвимость	Внешние условия и факторы ↔ внутреннее свойство ИС
Идентификация	Аутентификация	Назвал себя ↔ доказал, что это правда

9.2. Триада свойств информационной безопасности (К-Ц-Д)

Свойство	Что значит	Пример нарушения
Конфиденциальность (Confidentiality)	Данные доступны только тем, кому положено.	Слив базы клиентов в открытый доступ.
Целостность (Integrity)	Данные не изменены без разрешения и не повреждены.	Хакер изменил сумму платежа в БД.
Доступность (Availability)	Данные/сервис доступны авторизованным субъектам, когда нужно.	DDoS-атака уронила сайт банка.

9.3. Категории значимости объектов КИИ (ПП РФ № 127)

Категория	Уровень значимости	Кратко
1 категория	Наивысшая	Ущерб от инцидента наибольший: масштабные потери для государства/экономики/жизни людей.
2 категория	Средняя	Серьёзный, но менее критичный ущерб.

3 категория	Наименьшая	Ограниченный ущерб.
Без категории	Не значимый объект	Объект КИИ есть, но значимости нет. Требования упрощённые.

Список источников

1. ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ИТ и о защите информации», ст. 2.
2. ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 3.
3. ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности КИИ РФ», ст. 2.
4. ФЗ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ст. 2 и ст. 5.
5. ФЗ от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», ст. 3.
6. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», ст. 2.
7. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности РФ».
8. ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения».
9. Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 (категорирование объектов КИИ).
10. Указ Президента РФ от 15.01.2013 № 31с (создание ГосСОПКА).